

1504456-78.2021.8.26.0196
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 11/03/2022
... APR 10024131644502001 MG Ementa

Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, ambos envolvendo adolescentes (art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos c.c. art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06). Absolvição imperiosa. Prova duvidosa. Versões das testemunhas não confirmadas em Juízo. Prova exclusivamente inquisitorial, que leva à incerteza condenatória. 'Non ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
2ª Vara Criminal
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1504456-78.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1504456-78.2021.8.26.0196
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 21277057 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 10929/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2304293/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
TALLES EDUARDO COELHO NOVATO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

TALLES EDUARDO COELHO NOVATO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 c.c com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 29, caput do Código Penal, porque, segundo a acusação, previamente ajustado e mediante unidade de desígnios com o adolescente L.G.T., transportavam drogas, a saber, 21,9g (vinte e um gramas e nove decigramas) da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), extraída do vegetal Cannabis sativa L, na forma de 2 (duas) porções de erva ressequida e 30,7g (trinta gramas e sete decigramas) da substância METIL BENZOIL ECGONINA, alcaloide extraído do vegetal Erythroxylum coca, na forma de 14 (quatorze) porções de substância petrificada de cor amarelada, com finalidade de disseminação a terceiros e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 166), o réu apresentou defesa prévia (fls. 190/193).

A denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2022 (fls. 208/209).

Em audiência, foram ouvidas quatro testemunhas, bem como interrogado o acusado.

Superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as partes ofereceram suas alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela procedência do pedido, pois entendeu que as provas produzidas na investigação processual sustentam a materialidade e a autoria. Discorreu sobre a dosimetria da pena.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado sustentando a fragilidade probatória.

É o breve relatório
Decido.

Não havendo preliminares a serem analisadas, nem tampouco nulidades a serem corrigidas, passo ao exame de mérito.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), auto de exibição e apreensão (fls. 76/77) e exame químico toxicológico (fls. 144/145).

Quanto aos entorpecentes, concluíram os senhores peritos que, "DETECTADA a presença de TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa, L" (maconha) (...) DETECTADA a presença da substância METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA), alcaloide extraído do vegetal Erythroxylum coca." (fls. 145).

Entretanto, pelo quadro probatório colhido nos autos, há dúvidas sobre a autoria do delito imputado ao réu. Vejamos.

O policial militar Fernando César Pereira disse que estava em patrulhamento e chegou a um local conhecido como Beco, local onde há traficância de drogas. Percebeu duas pessoas paradas e um veículo. Resolveu abordá-los e dentro do carro encontrou o entorpecente. O menor já era conhecido no meio policial e confessou a traficância de drogas. Tales não falou nada, alegando que falaria apenas em juízo. No local havia uma terceira pessoa, possivelmente usuário de drogas que fugiu com a chegada da polícia. Os traficantes de drogas chegam de carro, em algumas vezes, até o local para vender o entorpecente. O menor já havia sido pego anteriormente na mesma prática.

A testemunha Joseane Cristina Doro disse que o réu é seu funcionário e sabe que ele é apenas usuário de drogas. Do que sabe, o réu é apenas usuário, pois isso foi dito pelo próprio réu. Também disse que o acusado foi até o ponto de drogas para adquirir drogas.

Na mesma senda o depoimento de Aimar Santos Doro, também empregador do acusado.

Também a testemunha Fátima Aparecida Matos trouxe versão no mesmo sentido. Todos disseram que o réu é pessoa trabalhadora e tira seu sustento do próprio trabalho.

O acusado Talles Eduardo Coelho Novato, interrogado em juízo, disse que discutiu com a esposa e pegou certo numerário para ir comprar drogas. A polícia chegou no local e todos que ali estavam saíram em fuga. Não fugiu, pois entendeu que não devia nada. Um dos rapazes que vendia a droga correu para o local próximo de onde

estava o carro do acusado. Todos perceberam que o réu não tinha nada a ver com o crime. Foi ao local apenas para a compra de drogas. Estava se preparando para internação em clínica de recuperação. O traficante de drogas confessou sua prática na presença da polícia.

Verifica-se, pelos depoimentos colhidos em audiência, que as provas quanto à autoria do delito são demasiadas frágeis e insuficientes para autorizar a prolação de um decreto condenatório.

Ora, restou dúvidas se a droga apreendida no carro do réu lhe pertencia. O próprio policial afirmou, em juízo, que os entorpecentes não foram encontrados na posse do acusado, mas, sim, embaixo do banco do veículo. O menor que estava no banco traseiro do veículo confessou a propriedade da droga e da faca apreendidas, bem como a finalidade mercantil. O adolescente já era conhecido dos meios policiais pela traficância.

Extrajudicialmente, na presença de sua genitora, o menor assumiu a propriedade da droga e afirmou que adentrou no veículo do réu porque ficou assustado (fls 9).

Vê-se, portanto, que a propriedade da droga e a finalidade de disseminação a terceiros não restaram devidamente provadas nos autos em relação ao acusado. A prova é frágil e inapta a ensejar o decreto condenatório em relação ao acusado.

Em casos tais, onde a autoria é duvidosa, se aconselha a absolvição. Nesse sentido, tem-se decidido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA DUVIDOSA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistindo elementos seguros para sustentar a versão delineada na denúncia, há de ser creditado em favor do acusado o benefício da dúvida, para, em respeito ao princípio in dubio pro reo, manter sua absolvição. TJ - MG - Apelação Criminal: APR 10024131644502001 MG Ementa

Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, ambos envolvendo adolescentes (art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos c.c. art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06). Absolvição imperiosa. Prova duvidosa. Versões das testemunhas não confirmadas em Juízo. Prova exclusivamente inquisitorial, que leva à incerteza condenatória. 'Non liquet' de rigor. Absolvição decretada. Apelo provido. (TJSP; Apelação 0003226-29.2008.8.26.0294; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacupiranga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 02/02/2018)

Não havendo prova suficiente quanto autoria do réu, não há o que se falar em condenação, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

Desta forma, improcedente a pretensão punitiva.

Posto isso, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e absolvo TALLES EDUARDO COELHO NOVATO da infração ao artigo 33 c.c com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 29, caput do Código Penal, com fulcro nos incisos IV do art. 386 do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. R. I.

Franca, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA